

1501919-15.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... dos Morros de Santos, dominados pelo tráfico de drogas, para render as vítimas e subtrair as cargas. Eles distribuíam as cargas roubadas em Mercados dos Morros. Chegaram a apreender algumas cargas em mercados locais onde, inclusive, houve prisão dos receptadores. DENILSON foi identificado após um roubo realizado nas imediações do Forum Cível de Santos, onde as imagens da câmera de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501919-15.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501919-15.2020.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2060320/2020 - DEL.INV.GER. SANTOS, 6552162 - DEL.INV.GER. SANTOS, 380/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2060320 - DEL.INV.GER. SANTOS, 380/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2060320 - DEL.INV.GER. SANTOS, 380/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2060320 - DEL.INV.GER. SANTOS, 380/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON DE BRITO RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

DENILSON DE BRITO RODRIGUES e ELIAS RABELO DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos arts. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em 18 de junho de 2019, por volta das 6h40, na Rua Comendador Martins, 113, Encruzilhada, Santos, agindo em concurso e previamente ajustado a outros indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma carga de laticínios

variados, avaliada em R\$10.870,63 (dez mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), pertencente à empresa Prieto Alimentos S/A. (conforme notas fiscais de fls. 08/13). O denunciado e seus comparsas não identificados mantiveram, ainda, o motorista Wilson Jeronimo da Silva sob o poder deles, privando-o da liberdade.

A Denúncia foi recebida em 01 de outubro de 2021 (fls. 131-134).

Os réus foram citados (fls. 171 e 180) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 184) e, não obstante os argumentos lançados o recebimento da Denúncia foi mantido (fls. 185/186).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, após o que, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público e a Defesa pediram a improcedência a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo-se os réus DENILSON DE BRITO RODRIGUES e ELIAS RABELO DOS SANTOS da imputação de prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta da denúncia que "Segundo apurado, Wilson, motorista da empresa vítima, estacionou o caminhão Fiat/Ducato, placas DXB6306, no local dos fatos, contendo a citada carga de laticínios, aguardando a abertura do setor de carga e descarga do Supermercado Roldão.

Enquanto aguardava no local para efetuar a entrega das mercadorias, Wilson foi abordado pelo denunciado DENILSON, o qual se aproximou pelo vidro lateral, anunciou o assalto mediante grave ameaça e ingressou no veículo, obrigando a vítima a dirigir até o morro do São Bento.

Ao chegar ao local indicado, Wilson foi obrigado a descer do veículo e subir uma escadaria, sendo levado por DENILSON até um matagal.

Na sequência, o denunciado ELIAS dirigiu-se ao local onde Wilson estava sendo mantido e o interpelou acerca do valor da carga. Após se apoderar das notas fiscais das mercadorias, ELIAS deixou o local, onde Wilson permaneceu sob a vigilância de DENILSON.

Durante o período em que a vítima permaneceu nesse local, DENILSON se comunicava com os seus comparsas, fazendo uso de um rádio HT e telefone celular, bem como ameaçava a vítima com uma pistola.

Após ser mantido por cerca de duas horas nesse local, Wilson foi levado, por um comparsa não identificado dos denunciados (descrito como sendo um indivíduo mais velho), até onde o citado veículo Ducato se encontrava estacionado, ocasião em que verificou que a carga de laticínios (linguiça, bacon, presunto, dentre outros) havia sido subtraída.

No curso das investigações, Wilson procedeu ao reconhecimento fotográfico dos denunciados, apontando a participação de cada um na empreitada delitiva narrada (cf. fls. 38/45).

Os comparsas dos denunciados não foram identificados, bem como as mercadorias

subtraídas não foram recuperadas."

A materialidade delitiva está bem demonstrada pela portaria (fls. 02), pelo boletins de ocorrência (fls. 03/04), pelo termo de declarações (fls. 05), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/07), documentos de fls. 08/13), relatório de investigações (fls. 14/17), assim como pelas demais provas coligidas ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, é incerta.

Ouvida em Juízo a vítima Wilson Jeronimo da Silva narrou que foi até o Roldão de Santos para entregar uma Mercadoria e ao chegar o local ainda estava fechado. No momento em que desceu do caminhão para apresentar a nota fiscal da entrega no mercado, foi abordado por um rapaz que perguntou o que estava carregando. Ele pediu que abrisse a porta do passageiro e mostrasse as notas. Anunciou o roubo. Ordenou que dirigisse o caminhão até um local. Ele foi indicando o caminho. Dirigiu até um morro que após ficou sabendo tratar-se do Morro do São Bento, ocasião em que estacionou o caminhão próximo a um barranco e seguiu a pé com o indivíduo até uma viela no meio do mato. Ficaram umas duas horas e pouco no local. Apareceu um outro rapaz perguntando das notas. Já estava em posse das notas. Falou qual as mercadorias havia no carro. Depois, apareceu um outro rapaz dizendo que podia descer pois já haviam recolhido a mercadoria e indicando onde o veículo estava. Retomada a posse do veículo, foi direto para a Delegacia registrar a ocorrência. O indivíduo mostrou a arma de fogo no momento em que estavam no mato. Era um rapaz magro, moreno e usava óculos. Ficou mais ou menos duas horas em poder dos assaltantes. O outro rapaz apareceu depois perguntando sobre outras notas que estavam no carro, ocasião em que esclareceu que havia feito uma entrega no dia anterior. A carga era de produtos da Prieto, tais como linguiça e bacon. Não sabe dizer o valor das mercadorias. Reconheceu o indivíduo que lhe abordou por meio de uma gravação que o investigador lhe mostrou na delegacia. O investigador tinha no celular dele umas fotografias pois já havia investigação por outros crimes. Visualizou três indivíduos distintos. Um deles o abordou e ficou na sua companhia no mato, outro foi até o local e perguntou sobre as notas fiscais, e outro o acompanhou até o veículo, após ser liberado. Recorda mais das características físicas do indivíduo que o abordou e permaneceu em sua companhia no mato, um rapaz magro, negro e de óculos. Foi abordado por volta das 06:30h, antes do mercado abrir. Já estava claro. Os três indivíduos que viu pareciam agir juntos. Recorda que um dos indivíduos era um rapaz baixo e o outro já era mais "senhor". Não foi capaz de reconhecer nenhum dos indivíduos apresentados no decorrer da audiência.

Alberto Teixeira Filho, policial civil ouvido em Juízo, narrou que na época trabalhava na Delegacia de Investigações Gerais e havia o núcleo de carga. Junto com seus parceiros de trabalho passaram a investigar diversos roubos de carga na região. Com o decorrer das investigações, os réus foram identificados por meio de seus apelidos e, posteriormente, conseguiram suas qualificações. Passaram a realizar diversas campanhas nos locais onde os réus levavam as cargas roubadas. Certo dia, em uma delas, identificaram o "Catelo" chegando junto com "Liliu" em um veículo, e visualizaram "Catelo" descendo com a vítima do caminhão para subir o Morro, enquanto "Liliu" desceu do carro e entrou no caminhão. Ao perceber que a equipe o observava, "Catelo" sacou a arma e disparou contra a polícia, ocasião em que houve troca de tiros. "Catelo" conseguiu se evadir. A vítima foi resgatada. Nesse roubo, especificamente, o motorista reconheceu ambos os réus como os autores do roubo na Delegacia. A troca de tiros foi referente a outro processo. Em diversos BOs os réus foram identificados, assim como Gilberto, que seria o chefe da quadrilha e um outro indivíduo, vulgo "Olho Azul". Esses indivíduos, por vezes, agiam com outros comparsas. O modus operandi era sempre o mesmo, "Catelo" abordava a vítima e as vezes "Liliu". As cargas roubadas eram repassadas em dois mercados. Um no Morro do São Bento e outro no Morro da Nova Cintra. Chegaram a apreender as cargas roubadas nesses locais. Após o roubo, a vítima compareceu no DP para

registrar a ocorrência, ocasião em que reconheceu os réus por meio de fotografias. "Catelo" possuía características especiais, como óculos e aparelho nos dentes. "Liliu" tinha um cabelo diferente do que tem agora. A vítima os reconheceu com certeza, apontando "Catelo" como autor da abordagem e quem a manteve em cativeiro. "Liliu" estava junto com "Catelo" no momento em que houve a abordagem. O reconhecimento fotográfico foi no mesmo dia em que a vítima fez o Boletim de Ocorrência. Diversos reconhecimentos pessoais foram realizados posteriormente por vítimas do grupo, mas não sabe dizer se a vítima destes autos realizou o reconhecimento pessoal. Com relação à fotografia de fls. 42, disse que foi feita dentro da Delegacia, ocasião em que diversas vítimas compareceram para o reconhecimento pessoal dos réus. A primeira foto de fls. 43 também foi feita em Delegacia, o indivíduo de número 2 conhecido como "Catelo" e o de número 1, Gilberto. A segunda foto de fls. 43, "Liliu" é o indivíduo com o número 3 e o de número 4 é um dos agentes de um dos roubos realizados pela quadrilha. Não tem certeza se estava presente na Delegacia no momento em que a vítima fez o reconhecimento. Os réus não foram presos na ocasião em que houve a troca de tiros com a equipe, pois conseguiram se evadir. Eles foram presos em uma tentativa de latrocínio em que haviam policiais militares envolvidos. Posteriormente, foram conduzidos à Delegacia, ocasião em que compareceram diversas vítimas para realizar o reconhecimento. No dia do roubo a vítima visualizou as fotografias que constavam no relatório de investigação e não essas fotos que foram mostradas.

A testemunha Mahui Alonso Talarico, policial civil ouvido em Juízo, relatou que os réus eram integrantes de uma quadrilha que vinha sendo monitorada há bastante tempo pela Especializada até que conseguissem a qualificação completa dos integrantes. O modus operandi era sempre o mesmo: abordavam os veículos de fora da cidade que faziam entrega de mercadorias em Mercados, Açougues e Padarias e se utilizavam das estruturas dos Morros de Santos, dominados pelo tráfico de drogas, para render as vítimas e subtrair as cargas. Eles distribuíam as cargas roubadas em Mercados dos Morros. Chegaram a apreender algumas cargas em mercados locais onde, inclusive, houve prisão dos receptadores. DENILSON foi identificado após um roubo realizado nas imediações do Fórum Cível de Santos, onde as imagens da câmera de monitoramento apresentaram detalhes de sua fisionomia, como a utilização de aparelho dentário, muito peculiar no relato realizado pelas vítimas. Essa imagem passou a integrar o álbum fotográfico da Delegacia, embora ainda não possuíssem a qualificação completa do réu, apenas a alcunha "Catelo". A vítima ao visualizar essa fotografia no álbum, reconheceu "Catelo" como autor do roubo sem sombra de dúvida. Confirmou que a fotografia a que se referiu é exatamente a fotografia de fls. 07 dos autos. Não se recorda de ter acompanhado os reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima nos autos, apesar de ter acompanhado alguns no decorrer das investigações. Os réus foram presos em uma ocasião em que tentaram praticar um latrocínio contra uma policial militar para subtrair a arma de fogo dela, fato totalmente peculiar. Após, diversas vítimas compareceram em Delegacia para realizar reconhecimento pessoal. As fotos de fls. 42/43 foram tiradas após as prisões dos acusados e para que integrasse o acervo. Não sabe dizer se estas fotos eram encaminhadas para a oitiva das vítimas por meio de precatória. Reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas como os indivíduos apresentados nas fotografias, destacando que DENILSON normalmente usava óculos e ELIAS tinha mechas no cabelo.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 -Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)

Interrogado em Juízo DENILSON DE BRITO RODRIGUES alegou que as acusações feitas na denúncia não são verdadeiras. No dia dos fatos estava na sua casa, localizada no

Morro da Penha em Santos. Conhece ELIAS do bairro da sua tia. Foi preso em flagrante junto com ELIAS em um processo por tentativa de Latrocínio. Ante de ser preso, trabalhava como estampador. Recebia cerca de R\$ 1200,00 mais bonus por produção. É amasiado e tem uma filha de três anos.

Interrogado em Juízo, ELIAS RABELO DOS SANTOS alegou que as acusações não são verdadeiras. Disse que estava em casa no dia dos fatos. Antes de ser preso trabalhava em um lava rápido. Ganhava por cada carro lavado. É casado e tem uma filha.

Os acusados negam a participação no crime descrito na denuncia.

A vítima, por duas vezes, realizou o reconhecimento fotográfico em Delegacia (fls. 06/07 e 35/45), contudo, não retornou à Delegacia para realização do reconhecimento pessoal, tampouco foi capaz de reconhecer os acusados como os autores do roubo na oportunidade em que prestou seu depoimento em Juízo.

Seguindo a estrita legalidade, o artigo 155 do Código de Processo Penal determina que as provas que formem o convencimento precisam ser submetidas ao contraditório e a ampla defesa, de forma que somente os elementos informativos colhidos na investigação como no caso dos autos não se prestam à condenação almejada.

Por outra via, as provas recolhidas na fase judicial não elucidam a autoria do crime.

Ademais, uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do indubitado, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório se revela frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do acusado.

Ainda que uníssona todas as narrativas, o reconhecimento fotográfico, isolado, não pode ser objeto de convicção e fundamentação para a condenação, ainda que ratificado em Juízo, como é o caso. Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVANCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO O QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1- A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) A vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva.

[...]

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o

reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

[...]

8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.

[...]

15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.

16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3a Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." HABEAS CORPUS Nº 712.781 - RJ (2021/0397952-8)RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ."

Assim, tendo em vista o princípio in dubio pro reo, por não haver provas suficientes colhidas em Juízo acerca da existência do delito descrito na exordial acusatória, de rigor que seja declarada a absolvição.

O artigo 239 do Código de Processo Penal conceitua indício como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o dispositivo acima, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, diz que o "indício é prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator e principal a ser observado é que o indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. (...) A indução nos permite aumentar o campo de conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição".

Continua o doutrinador afirmando que "presunção não é um meio de prova, pois constitui mera opinião baseada numa suspeita. É um simples processo dedutivo. Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém relação sexual com menor de 14 anos. Com afirma Bento de Faria, os indícios possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à condenação". (Código de Processo Penal Comentado, página 490, 6ª Edição, Revistas dos Tribunais).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e por consequência ABSOLVO os réus DENILSON DE BRITO RODRIGUES e ELIAS RABELO DOS SANTOS da imputação de prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas.

P.I.C.

Santos, 16 de novembro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA